

가압류신청 진술서

채권자는 가압류 신청과 관련하여 다음 사실을 진술합니다. 다음의 진술과 관련하여 고의로 누락하거나 허위로 진술한 내용이 발견된 경우에는, 그로 인하여 보정명령 없이 신청이 기각되거나 가압류이의절차에서 불이익을 받을 것임을 잘 알고 있습니다.

2026. 8.

채권자(소송대리인) 담당변호사 안희준, 박소진 (날인 또는 서명)

※ 채무자가 여럿인 경우에는 각 채무자별로 따로 작성하여야 합니다.

◇ 다 음 ◇

1. 피보전권리(청구채권)와 관련하여

가. 채무자가 신청서에 기재한 청구채권을 인정하고 있습니까?

☐ 예

☐ 아니오

■ 기타 : 채권자는 본건 채무에 관하여 2026. 7. 21. 채무자를 사기로 고소하였고, 현재 형사사건이 진행 중인 바 채무자의 의사를 확인하지 못했습니다.

나. 채무자의 의사를 언제, 어떠한 방법으로 확인하였습니까?

다. 채권자가 신청서에 기재한 청구금액은 본안소송에서 승소할 수 있는 금액으로 적정하게 산출된 것입니까? (과도한 가압류로 인해 채무자가 손해를 입으면 배상하여야 함)

■ 예

☐ 아니오

2. 보전의 필요성과 관련하여

가. 채권자가 채무자의 재산에 대하여 가압류하지 않으면 향후 강제집행이 불가능하거

나 매우 곤란해질 사유의 내용은 무엇입니까?

채무자 김영준은 채권자가 장비 시리얼번호, 발주·출고·운송·검수자료 등 기본적인 실물거래 자료를 제출할 수없이 요구하였음에도 불구하고, “구디즈와 이야기하십시오” 라고만 회신하였을 뿐, 현재에 이르기까지 나우인투 명의로 작성되거나 보관된 자료를 제출하지 않고 있습니다.

나아가 채무자 김영준은 나우인투의 대표자로서 GPU 서버를 실제 납품할 것이라고 채권자에게 직접 확인해 주었고, 그에 따라 채권자가 지급한 매입대금 전액을 나우인투 명의 계좌로 수령하였으며, 최상국의 요청에 따라 실물 대신 금전을 지급하였는바, 처음부터 최상국과 사기 범행을 공모하고, 긴밀한 관계를 유지하고 있는 것으로 보입니다.

특히, 채무자 김영준과 최상국은 공동대리인을 선임하여 대응하고 있는 것으로 보이는바, 2026. 7. 21. 형사사건 고소장이 제출된 이상 민사소송의 제기를 우려하여 채무를 면탈할 목적으로 재산을 처분하거나 은닉할 우려가 매우 높은 상황입니다.

나아가, 이 사건 가압류할 부동산은 채무자 김영준의 주요 재산으로 파악되는바, 채무자가 이를 처분할 경우 채권자의 강제집행이 현저히 곤란해질 우려가 있는바, 채권자는 장래의 강제집행을 보전하기 위하여 이 사건 가압류신청에 이르게 되었습니다.

이에, 채권자가 이 사건 별지목록 기재 부동산을 가압류하지 않을 경우 추후 채무자가 해당 부동산을 임의로 처분하여 본안 판결에 따른 집행을 심히 곤란하게 하거나 불가능하게 만들 개연성이 크다고 할 것입니다.

나. 채권자는 신청서에 기재한 청구채권과 관련하여 공정증서 또는 제소전 화해조서가 있습니까?

없습니다

다. 채권자는 신청서에 기재한 청구채권과 관련하여 취득한 담보가 있습니까? 있다면 이 사건 가압류를 신청한 이유는 무엇입니까?

없습니다

라. [채무자가 (연대)보증인인 경우] 채권자는 주채무자에 대하여 어떠한 보전조치를 취하였습니까?

마. [다수의 부동산에 대한 가압류신청인 경우] 각 부동산의 가액은 얼마입니까? (소명자료 첨부)

바. [유체동산 또는 채권 가압류신청인 경우] 채무자에게는 가압류할 부동산이 있습니까?

☐ 예 ☐ 아니오

사. [“예” 로 대답한 경우] 가압류할 부동산이 있다면, 부동산이 아닌 유체동산 또는 채권 가압류신청을 하는 이유는 무엇입니까?

☐ 이미 부동산상의 선순위 담보 등이 부동산가액을 초과함
☐ 기타 사유

아. [유체동산가압류 신청인 경우]

- ① 가압류할 유체동산의 품목, 가액은?
- ② 채무자의 다른 재산에 대하여 어떠한 보전조치를 취하였습니까? 그 결과는?

3. 본안소송과 관련하여

가. 채권자는 신청서에 기재한 청구채권과 관련하여 채무자를 상대로 본안소송을 제기한 사실이 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니오

나. [“예” 로 대답한 경우]

- ① 본안소송을 제기한 법원·사건번호·사건명은?
- ② 현재 진행상황 또는 소송결과는?

다. [“아니오”로 대답한 경우] 채권자는 본안소송을 제기할 예정입니까?

☐ 예 → 본안소송 제기 예정일 :

☒ 아니오 → 사유 : 빠른 시일 내에 제기할 예정입니다.

4. 중복가압류와 관련하여

가. 채권자는 신청서에 기재한 청구채권(금액 불문)을 원인으로, 이 신청 외에 채무자를 상대로 하여 가압류를 신청한 사실이 있습니까? (과거 및 현재 포함)

☐ 예 ☒ 아니오

나. [“예”로 대답한 경우]

① 가압류를 신청한 법원·사건번호·사건명은?

② 현재 진행상황 또는 결과(취하/각하/인용/기각 등)는? (소명자료 첨부)

다. [다른 가압류가 인용된 경우] 추가로 이 사건 가압류를 신청하는 이유는 무엇입니까?